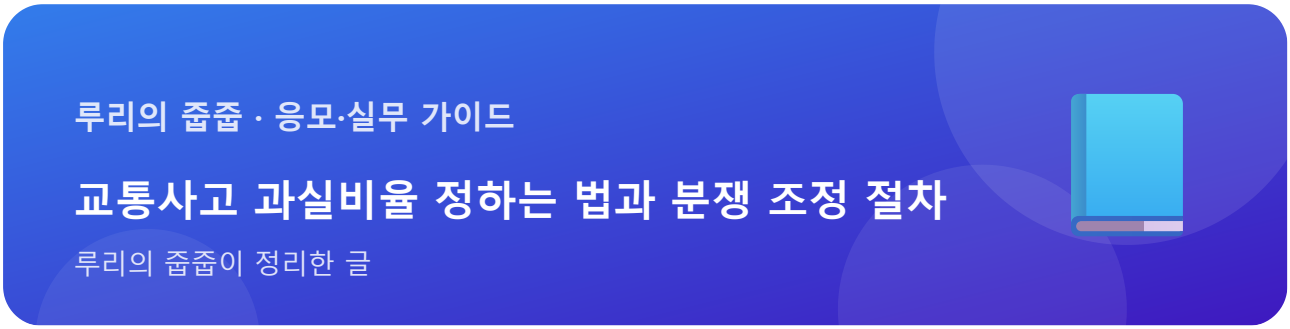


교통사고 과실비율 정하는 법과 분쟁 조정 절차

루리

과실비율은 보통 보험사끼리 협의해 정하고, 합의가 안 되면 손해보험협회 과실비율분쟁심의위원회 심의나 소송으로 가요. 사고 당사자는 심의를 직접 신청할 수 없고 가입 보험사를 통해 요청해요.

과실비율은 보통 보험사끼리 협의해 정하고, 합의가 안 되면 손해보험협회 과실비율분쟁심의위원회 심의나 소송으로 가요. 사고 당사자는 심의를 직접 신청할 수 없고 가입 보험사를 통해 요청해요.

> 손해보험협회 과실비율 정보포털(2026 표기)과 금융감독원 안내를 정리한 일반 설명이에요. 실제 비율은 사고마다 달라 이 글은 결과를 예측하지 않아요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
기준 자료	과실비율 정보포털의 과실비율 인정기준, 과실도표 검색
심의 기관	손해보험협회 과실비율분쟁심의위원회
근거	「자동차사고 과실비율 분쟁 등의 심의에 관한 상호협정」
신청인	보험사·공제사(사고 당사자는 직접 신청 불가)
비용	신청비용은 보험사·공제사가 부담
이의신청 기간	각 단계 결정일로부터 14일

2 2. 과실비율은 어떻게 정해지나요

1. 사고가 나면 가입 보험사에 접수해요.
2. 보험사 담당자가 사고 상황, 블랙박스 등을 바탕으로 상대 보험사와 협의해요.
3. 정보포털의 인정기준을 참고하면 비슷한 사고 유형의 기준을 미리 볼 수 있어요.
4. 협의가 안 되면 보험사를 통해 심의를 요청해요.

3 3. 심의 단계

- **1단계 대표협의회:** 보험사 실무 대표자끼리 합의해요.
- **2단계 소심의위원회:** 합의가 깨지거나 불성립이면 변호사 1인 또는 2인이 결정해요.
- **3단계 재심의위원회:** 불복하면 변호사 4인이 결정해요.
- 2023년 기준 전체 평균은 66.9일로 안내돼요. 사건마다 달라요.

4 4. 심의 대상과 제외

- 보험사·공제사에 사고가 접수되어 있고, 자동차보험(공제)이며, 과실비율이나 구상금 분쟁이어야 해요.
- 소송 제기를 이유로 심의 제외를 요청하고 양쪽 보험사가 서면 동의하는 경우 등은 제외돼요.
- 자기차량손해 미가입 건이나 같은 보험사끼리의 건은 구속력 없는 심의 의견을 제공해요.

5 5. 결정의 효력과 불복

- 구상금분쟁심의 결정은 보험사·공제사를 구속해요.
- 피보험자가 결정에 불복하면 보험사의 보상금 지급을 취소하고 소송을 진행할 수 있다고 안내돼요.
- 정보포털에서 심의 접수번호와 진행 상황을 조회할 수 있어요. 접수번호는 가입 보험사에 문의해요.

6 6. 금융감독원은 어떤 역할인가요

- 보험사 처리에 대한 민원이나 분쟁은 금융감독원에 금융민원·분쟁조정을 신청할 수 있어요.
- 분쟁조정 절차는 접수, 사실조사, 합의권고, 위원회 심의·의결 순으로 안내돼요.
- 과실비율 자체를 금감원이 정해 주는지는 이 글에서 확인하지 못했으니 **공식 확인**하세요(금감원콜센터 1332).

7 7. 가상 예시

C씨와 D씨가 교차로에서 사고가 났고 비율 협의가 길어졌다면, C씨는 가입 보험사 담당자에게 블랙박스 영상을 주고 심의 요청 여부와 진행 단계를 물어요. 접수번호를 받으면 정보포털에서 진행 상황을 확인해요.

8 체크리스트

- 사고 현장 사진과 블랙박스 원본을 보관했다
- 보험사에 사고를 접수했다
- 정보포털에서 비슷한 사고 유형 기준을 봤다
- 이의신청 기간 14일을 달력에 적었다
- 심의 접수번호를 받았다

9 용어 정리

- **과실비율**: 사고 책임을 당사자별 퍼센트로 나눈 값이에요.
- **구상금**: 보험사가 먼저 지급한 보험금을 상대 보험사에 청구하는 돈이에요.
- **대표협의회**: 보험사 실무자들이 먼저 합의를 시도하는 단계예요.
- **인정기준**: 사고 유형별 기본 과실비율과 수정요소를 정리한 자료예요.

10 자주 묻는 질문

Q. 제가 직접 심의를 신청할 수 있나요?

A. 신청인은 보험사·공제사이고, 가입 보험사에 요청해요.

Q. 심의가 끝나면 소송은 못 하나요?

A. 피보험자가 불복하면 소송이 가능하다고 안내돼요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 과실비율분쟁심의위원회 심의제도 소개: https://accident.knia.or.kr/system (https://accident.knia.or.kr/system)
- 과실비율분쟁심의위원회 개요: https://accident.knia.or.kr/introduction (https://accident.knia.or.kr/introduction)
- 금융감독원 분쟁조정절차: https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200644 (https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200644)
- 금융감독원 금융민원신청 안내: https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201179 (https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201179)
- 금감원의 과실비율 직접 판단 여부: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전